

מכתב הסבר — החוקה ותוצרי קבוצה ב'

על מה המסמכים, איך נוסחו, עיקרי התוצרים ומה הלאה — בשפה לא משפטית.

על מה המסמכים

ביום 26.9.2026 הסכימו ראשי מפלגות התיקון והתקווה על מסמך עקרונות משותף. המסמך הטיל על קבוצה ב' את "גיבוש קווי היסוד לממשלה הבאה, ובהם: חוק השוויון בנטל, ועדת חקירה ממלכתית לטבח השבעה באוקטובר, הגבלת כהונה לראש הממשלה, חוקה, ותוכנית פעולה ל-100 הימים הראשונים של הממשלה".

המסמכים שלפניכם הם עבודת המטה המלאה של הקבוצה:

- טיוטת חוקה בת 100 סעיפים.
- הצעת חוק-יסוד להגבלת כהונת ראש הממשלה.
- טיוטת החלטת ממשלה על ועדת חקירה ממלכתית.
- הצעת חוק השוויון בנטל.
- קווי היסוד לממשלה.
- תוכנית ל-100 הימים הראשונים.
- מסמך מחלוקות וחלופות.

כל סעיף נשען על עמדה פומבית של המפלגות, על הדין הקיים, או על נוסח גישור של המטה — וכל אחד מסומן כך.

ישראל היא מהדמוקרטיות הבודדות בעולם שאין להן חוקה, וכללי המשחק שלה עדיין ניתנים לשינוי ברוב מקרי של חברי כנסת. השנים האחרונות הוכיחו מה המחיר. ארבע המפלגות נפרדות זו מזו בשאלות רבות, אבל מסכימות שאת כללי המשחק צריך לקבוע בהסכמה רחבה, ולעגן אותם כך שלא ישתנו לפי צורכי השעה. הן מסכימות גם על הצעדים הראשונים של ממשלה משותפת: ועדת חקירה ממלכתית, שירות לכולם והגבלת כהונה.

איך נוסחו

המקורות. המסמכים נבנו מהמצעים ומהמסמכים הרשמיים של ביחד (בנט ויש עתיד), ישראל ביתנו, הדמוקרטים וישר!, ומהצהרות פומביות של ראשיהן ונציגיהן, בעיקר מסוף 2024 ועד היום: תשובות לשאלוני עיתונים, ראיונות ונאומים. לכל מסמך מצורף נספח מקורות שמציין לכל סעיף על איזו מפלגה, איזה מקור ואיזה תאריך הוא נשען, ואת רמת ההסכמה עליו. ציטוט שלא אומת מול המקור מסומן כך.

כלל אחד לכל המסמכים.

- מה שכל ארבע המפלגות מסכימות עליו, או שלוש מסכימות והרביעית אינה מתנגדת — נכנס כנוסח מחייב.
- מה ששנוי במחלוקת — נוסח לפי המכנה המשותף הצר, או הופנה לחוק, והחלופות נרשמו.
- בנושא שאף מפלגה לא נקטה בו עמדה — נשמר הדין הקיים.
- כשנדרש נוסח כדי שסעיף יעבוד, ואין לו עמדה מפלגתית, הוא מסומן "גישור".

לא הומצאה עמדה לאף מפלגה.

בדיקה. כל תוצר עבר מחקר, דוח אימות וביקורת צוות. בצוות היו מומחים לפי הנושא, בוחן עקביות מול שאר התוצרים, ו"יריב" שבדק בכל מפלגה מה היא לא תוכל לחתום עליו. בחוק השוויון בנטל נוהל משא ומתן בין ארבעה נציגים, נציג לכל מפלגה, וכל אחד טען רק את עמדות מפלגתו.

מה נשאר בחוץ. המחלוקת המדינית — שטחים, גבולות, מדינה פלסטינית — לא נכנסה כעמדה מהותית, משום שאין בה מכנה משותף. נקבע הליך בלבד: ויתור על שטח טעון רוב חברי הכנסת ומשאל עם, או רוב של 80. בקווי היסוד, החלטה בשאלות האלה טעונה הסכמה של ראשי ארבע המפלגות.

עיקרי התוצרים

חוקה. הכרזת העצמאות היא המבוא. החוקה כוללת מגילת זכויות מלאה, ובה הזכות לנישואין עם מסלול אזרחי לרישום זוגיות. היא קובעת חובת שירות לכולם בלי פטור קבוצתי, ועצמאות לשפיטה ולשומרי הסף. ביקורת חוקתית תיעשה בהרכב של 11 שופטים, ופסקת התגברות לא נכללה. בשבת — הכרעה מקומית. תיקון החוקה ברוב של 80, והיא תכונן בכנסת ואחר כך במשאל עם.

הגבלת כהונה. ראש הממשלה לא יכהן יותר משמונה שנים או משתי תקופות כהונה מלאות, לפי הארוך מביניהם. הוא ישלים את התקופה שבה הגיע לתקרה, אך לא תקופה שלישית מלאה. אחרי התקרה יש צינון של שמונה שנים, ובזמן הצינון חסומות דרכי עקיפה (רוטציה, ממלא מקום). שינוי ההגבלה ידרוש רוב של 80. אותם כללים מעוגנים בחוקה.

ועדת חקירה ממלכתית. ההחלטה הראשונה של הממשלה. הוועדה תוקם לפי חוק ועדות חקירה, וחבריה ימונו בידי נשיא בית המשפט העליון. היא תחקור את מה שקדם לטבח 7 באוקטובר, את הטבח ואת המלחמה שבעקבותיו, ובכלל זה את הדרג המדיני ואת האחריות האישית.

שוויון בנטל. חובת שירות צבאי או אזרחי לכל, בלי פטור קבוצתי ובלי מכסות. דחייה תינתן רק בשל נסיבות אישיות, ובסופה שירות מלא. לימוד תורה ייעשה במסלול בתוך השירות, וצה"ל יקבע את מספר המשתתפים בו. מי שלא ישרת יישא בסנקציות אישיות וכלכליות.

קווי היסוד. 68 סעיפים, וליד כל אחד מהם סימון של רמת ההסכמה (כולן, שלוש, מכנה משותף צר) או של מקורו (הכרעת מטה, דין קיים, גישור). עניין שאינו מוכרע בהם יוכרע בהסכמת ראשי ארבע המפלגות.

100 הימים. התוכנית קובעת סדר פעולות מהבחירות ועד היום ה-100, לפי לוחות הזמנים שבדין:

- תקציב 2027.
- המועד לגבי חוק היועץ המשפטי לממשלה.
- עדכון בג"ץ.

מה הלאה

מסמך המחלוקות והחלופות מרכז את מה שנותר להכרעת ראשי המפלגות: 21 נקודות פתוחות. בהן מעמד חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, ערכאת הביקורת החוקתית, חוק הלאום, נוסח סעיף הנישואין והנקודות הפתוחות בהגבלת הכהונה. לכל נקודה נרשמו ברירת המחדל, עמדת כל מפלגה והחלופות.

33 נקודות כבר סגורות — הוכרעו במטה או הוסכמו בין נציגי המפלגות — וגם הן טעונות אישור ראשי המפלגות.

המסמכים הם בסיס לדיון, לא נוסח סופי. הם נועדו לאפשר לראשי המפלגות להכריע במה שנותר במחלוקת מתוך תמונה מלאה של מה שכבר מוסכם.